

1501352-45.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2159071/2022 - 02º D.P.

SUZANO, 25506885 - 02º D.P. SUZANO, 2159071 - 02º D.P. SUZANO, 2159071/2022 - 02º

D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501352-45.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501352-45.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2159071/2022 - 02º D.P.

SUZANO, 25506885 - 02º D.P. SUZANO, 2159071 - 02º D.P. SUZANO, 2159071/2022 - 02º

D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FLAVIO ALVES DE ALMEIDA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

FLÁVIO ALVES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, ambos da Lei Federal nº 11.343/06, pois conforme consta em denúncia, no dia 10 de junho de 2022, em torno das 10h15,

na Rua Expedito Duranda Nogueira, altura nº832, nesta comarca, o acusado supostamente trazia consigo, nas proximidades de estabelecimentos religiosos, para fins de tráfico, 188 (cento e oitenta e oito) porções de maconha, com massa líquida de 576,8g; 17 (dezessete) porções de cocaína, com massa líquida de 18,9g; 215 (duzentos e quinze) porções de cocaína na forma de "crack", com massa líquida de 75,41g; e 26 (vinte e seis) sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentada.

Em tese, o acusado estava com a mercadoria próximo ao estabelecimento religioso chamado Casa de Candomblé Axé Badra Alto. Segundo eles, trazia consigo duas bolsas, uma pendurada no pescoço e a outra na cintura, supostamente destinados à venda.

Policiais militares que estavam em patrulhamento na Rua Katsutoshi Naito, 1989, próximo ao local dos fatos, visualizaram, João Vitor Medeiros Fontes da Silva conduzindo uma motocicleta Honda/Titan, placa GDX-6G87, de forma estranha, o que ensejou sua abordagem. Em sua revista pessoal, foi encontrado supostamente uma porção de maconha para o seu consumo próprio. Perguntado, ele indicou o local exato onde em tese ele havia comprado o entorpecente, assim como as características físicas e vestimentas do vendedor.

Assim, os policiais se dirigiram e, com base no que foi informado por João, encontraram o acusado.

Na sua revista pessoal, ao que parece, no interior das bolsas foram encontrados (188 porções de maconha, 17 de cocaína, 215 de crack e 26 de lança-perfume), além da quantia de R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em notas trocadas.

O acusado confessou informalmente aos militares a traficância.

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05.

Boletim de Ocorrência às fls. 11/14.

Auto de exibição e apreensão às fls. 17/18.

Laudo de constatação às fls. 19/22.

Laudo químico toxicológico às fls. 109/111;112/114.

Laudo pericial do local às fls. 103/106.

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2022 (fls. 80/83), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia (fls. 141/142).

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório do acusado.

Em alegações finais apresentada em memoriais o Digníssimo Representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ré, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição da ré por insuficiência de provas, subsidiariamente, pelo reconhecimento do redutor penal, com a fixação do regime aberto e substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos com direito de recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

A acusação parcialmente procedente.

Imputa-se ao réu o delito configurado no artigo 33, caput, c.c. artigo, 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, a materialidade do delito de traficância de entorpecentes por FLÁVIO ALVES DE ALMEIDA está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, prisões em flagrante do acusado (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 11/14), laudo de constatação (fls. 19/22), bem como laudo químico-toxicológico (fls. 109/111; 112/114); Laudo pericial do local às (fls. 103/106), Auto de exibição e apreensão (fls.17/18); por via dos quais se constata que a substância apreendida é entorpecente e gera dependência química e psíquica.

A autoria em relação ao réu é incontroversa. Ademais os entorpecentes foram encontrados em poder dele.

Senão, vejamos.

Rogério Andrade Santos, policial militar, disse em juízo, informou que patrulhavam pelo local dos fatos e viram uma pessoa com uma motocicleta transitando na contramão de direção. Constataram que ele estava, portanto, uma porção de maconha. Ele informou que havia adquirido a maconha a poucos minutos, indicando local, endereço e características do suposto traficante. Foram até o local onde existe um beco, onde viram o acusado sentando no final do beco. Ele foi abordado em razão da semelhança de características. Com ele constataram que ele estava com uma bolsa aberta com farta quantidade de entorpecentes. Ele tinha dinheiro em seu poder e confessou que estava no local há pouco tempo na venda de entorpecentes. Ele não reagiu à prisão e foi conduzido até a delegacia. Ele disse que estava há pouco tempo no local. Disse que a cerca de 100 metros do local dos fatos existe um colégio infantil.

André Pereira Alves, policial militar relatou basicamente os mesmos fatos de seu colega de farda. Disse que viram uma motocicleta na contramão a qual foi abordada. Em revista pessoal encontraram uma porção de maconha. Ele disse que comprou a droga nas proximidades. Ele passou a localidade e as características do acusado. Viram o acusado no final da via com a bolsa no seu colo. Ele não tentou reagir e na revista notaram que na bolsa tinha diversos entorpecentes variados e fracionados para venda, além de dinheiro trocado. No momento da abordagem o acusado disse que estava vendendo entorpecentes.

Nesse diapasão: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 76.608-0 - STF - DJU 11.04.97).

"ENTORPECENTES - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido" (TJSP - Ap. 264795-3 - 6ª

Câmara Criminal – Rel. Des. Debatin Cardoso). “ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

João Vitor Medeiros Fontes da Silva, em juízo, disse que no dia dos fatos conduzia sua motocicleta e foi abordado por policiais. Foi abordado e revistado, oportunidade em que localizaram maconha no seu bolso. Eles questionaram o local e os policiais foram ao suposto ponto de venda de drogas. Ficou esperando com outra viatura. No momento da abordagem informou quem era o traficante, onde era a localização que ele estava. Depois de um tempo eles voltaram com um rapaz que estava no local vendendo drogas. Depois disso foi conduzido até a delegacia. Foi a primeira vez que vendeu drogas no local. Nunca tinha comprado drogas desse rapaz. Pediu maconha para o acusado e ele foi buscar a droga atrás de uma parede, dentro de uma mochila verde.

No ato do seu interrogatório, em juízo, o réu FLÁVIO permaneceu em silêncio.

Na lição de De Plácido e Silva: “Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo” (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo “flagrante”, derivado do latim “flagrans” (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pela ré, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Verifica-se que após um usuário ter apontado o vendedor da droga encontrada em seu poder, policiais diligenciaram até o acusado o qual possuía em seu poder entorpecentes separados para venda, além de dinheiro em notas trocadas, o que traz a certeza quanto a tipicidade de sua conduta uma vez que estava no local vendendo drogas.

Assim, diante da materialidade e autoria dos fatos, fatores que reunidos permitem obter a certeza que o réu estava na posse dos entorpecentes, e, deste modo, comprovada a materialidade, o destino da droga e a autoria, procedente o pedido contido na exordial.

Afasto a causa de aumento de pena visto que o estabelecimento religioso não se encontra elencado no rol do inciso III do artigo 40 da lei 11.343/2006.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. MAUS

ANTECEDENTES. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a sua absolvição, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 2. Uma vez que, no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem e porque a hipótese dos autos (tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas) não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a causa especial de aumento de pena em questão. 3. Não há como ser reconhecida a incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas aos acusados possuidores de maus antecedentes. 4. As peculiaridades do caso concreto (maus antecedentes, quantidade e natureza da droga, bem como circunstâncias em que praticado o delito) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. 5. Ordem parcialmente concedida, para afastar a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas e, por conseguinte, reduzir a reprimenda da paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. (STJ – HC HC 528851(2019/0249970-0 de 12/05/2020)

As provas produzidas na fase inquisitorial foram amplamente corroboradas no decorrer da instrução, de forma que a parcial procedência é de rigor. Dessa forma, mister se faz a condenação.

Incurso o réu no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena, levando em consideração os preceitos do artigo 59 do Código Penal.

Em relação ao delito do artigo 33, caput c.c 40, III da lei 11.343/06

Na primeira fase mantenho a pena-base no mínimo legal, no montante de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase. ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase verifico que o acusado preenche os requisitos constantes do §4º do art. 33 da lei de drogas e, considerando a quantidade de entorpecente apreendido, reduzo a pena em 1/3, fixando-a em 3 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 333 dias-multa.

A pena privativa de liberdade da acusada será cumprida em regime inicialmente aberto, diante da quantidade de pena aplicada, da primariedade do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar FLÁVIO ALVES DE ALMEIDA como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 dias-multa.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no importe de R\$

1.000,00 e prestação de serviços à comunidade em favor de entidade a ser apontada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Diante do regime de cumprimento de pena imposto, concedo o acusado o direito de recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa. Condene o réu ao pagamento das custas.

Determino a incineração do entorpecente apreendido, bem como a perda, em favor da União, dos valores apreendidos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e arquivem-se os autos, expedindo-se o necessário. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Suzano, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA